البنك المركزي التونسي
Banque Centrale de Tunisie
Central Bank of Tunisia

OBSERVATOIRE DE L'INCLUSION FINANCIÈRE
POUR UN MEILLEUR ACCÈS AUX SERVICES FINANCIERS

Rapport Annuel de la Médiation Bancaire Année 2024

Décembre 2025

Table des matières

Mot du Président du Conseil de l'Observatoire de l'Inclusion Financière 3

Chiffres Clés 2024 5

Chapitre 1 : Réclamations adressées aux médiateurs 6

1- Evolution dans le temps 6

2- Répartition par origine 7

3- Analyse globale de la recevabilité 8

4- Analyse des réclamations rejetées 9

Chapitre 2 : Analyse des réclamations recevables 11

1- Répartition des réclamations par médiateur 11

2- Répartition des réclamations par Banque 12

3- Analyse thématique des réclamations 13

4- Répartition des réclamations par zone géographique 15

5- Analyse des délais de traitement des réclamations 16

6- Analyse de l'enjeu financier 18

Chapitre 3 : Analyse des réclamations traitées 19

1. Sort des réclamations traitées 19

2. Analyse des réclamations résolues 21

Annexes 22

Annexe 1 : Liste des médiateurs bancaires 23

Annexe 2 : Textes réglementaires régissant l'activité de la médiation bancaire 26

Mot du Président du Conseil de l'Observatoire de l'Inclusion Financière

Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, l'Observatoire de l'Inclusion Financière (OIF) publie chaque année un rapport sur l'activité de la médiation bancaire, conformément à l'article 94 de la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie.

Ce rapport constitue un instrument essentiel d'évaluation du dispositif de la médiation bancaire, en référence à l'objectif qui lui est assigné : le règlement à l'amiable des différends entre les banques, les établissements financiers et leurs clientèles, dans le but de protéger le consommateur et de renforcer la confiance dans le système financier.

L'analyse des indicateurs de l'exercice 2024 met en évidence le faible recours à la médiation bancaire qui demeure en deçà des attentes en matière d'efficacité et de taux de résolution des litiges et ce en dépit des efforts soutenus des médiateurs. Ce constat interpelle l'ensemble des parties prenantes — autorités de régulation, banques, établissements financiers et médiateurs — sur la nécessité d'une refonte radicale du modèle actuel afin d'instaurer un dispositif plus crédible, indépendant et performant.

A ce titre, l'Observatoire de l'Inclusion Financière est en cours de finalisation d'une étude approfondie sur l'état des lieux des dispositifs internes de traitement des réclamations auprès des banques, établissements financiers, sociétés d'assurance et institutions de microfinance. Les objectifs recherchés étant :

- Identifier l'impact de la circulaire de la BCT n°2022-08 relative aux politiques et mesures de traitement de réclamations de la clientèle ainsi que le règlement du CGA n° 01/2023 portant sur le traitement et le suivi des requêtes adressées au Comité Général des Assurances concernant les services d'assurance et le règlement n°01-2025 portant sur les pratiques commerciales et l'Arrêté du ministre des finances du 24 août 2016 relatif à la protection de la clientèle des institutions de microfinance.

- Relever les insuffisances dégagées de cette étude et relatives aux dispositifs internes du règlement à l'amiable des différends.

- Proposer des solutions opérationnelles à même de remédier aux insuffisances relevées, de renforcer les instruments du règlement à l'amiable et d'accroître la satisfaction de la clientèle.

Conscient de l'importance d'un système de médiation fort et crédible, l'OIF œuvre à la refonte de ce dispositif pour l'adapter aux exigences de la loi bancaire et aux meilleures pratiques internationales. Ce projet sera mené en concertation avec la profession afin de renforcer durablement la confiance du public dans les services financiers et de promouvoir une inclusion financière équitable et responsable.

Président du Conseil de l'Observatoire de l'Inclusion Financière

Fethi Zouhaier Nouri

Chiffres Clés 2024



506 Plaintes Reçues 2024

76 Plaintes Non recevables

430 Plaintes Recevables (2024)

(Dont 11 réclamations inachevées pour l'année 2023)

279 Plaintes dont la procédure a été interrompue

151 Plaintes ayant fait l'objet d'un avis du médiateur

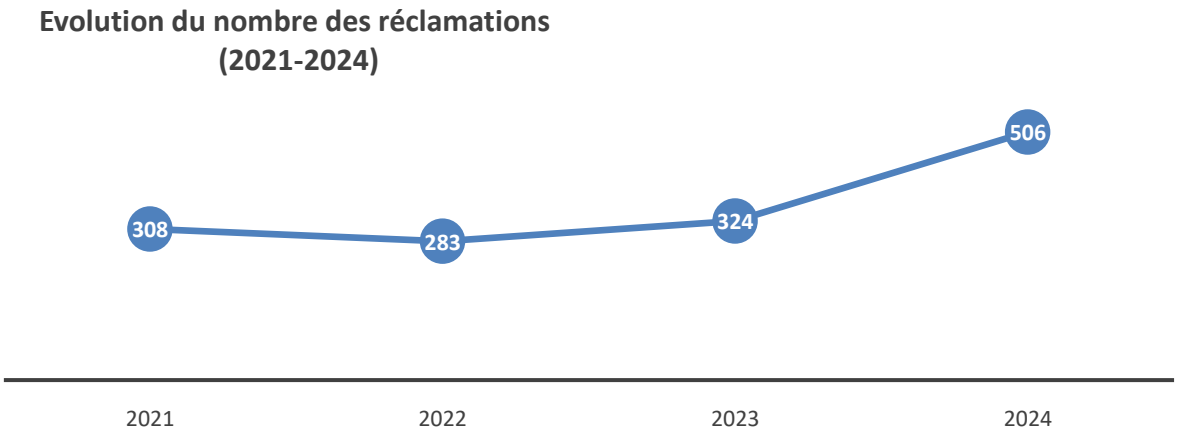
41 Plaintes résolues

Chapitre 1 : Réclamations adressées aux médiateurs

1- Evolution dans le temps

Le nombre des réclamations reçues par les médiateurs en 2024 s'est élevé à 506 réclamations enregistrant une augmentation significative de 182 réclamations ou 56,2% par rapport à l'année 2023.

Cette augmentation est expliquée, d'une part, par la réception d'un nombre important de réclamations relatives à l'application de l'article 412 de la loi 2024-41 du 02 août 2024 ainsi que par le rôle joué par l'OIF en tant qu'accompagnateur des usagers des services financiers en procédant à l'acheminement des réclamations [1] reçues sur son site web vers les intervenants dans le règlement à l'amiable notamment les médiateurs.



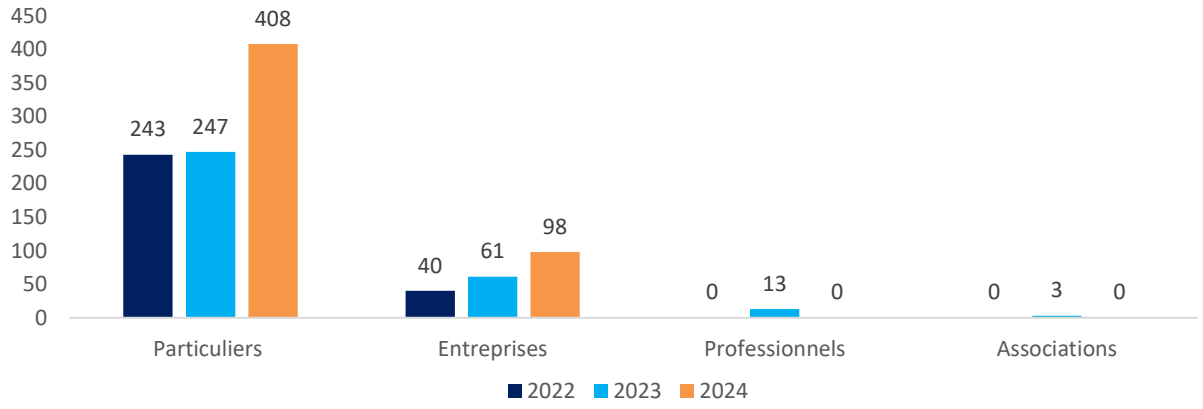
[1] à travers l'adresse électronique « oif@bct.gov.tn » figurant sur le site web de l'OIF.

En plus de ces réclamations reçues en 2024, l'analyse des rapports de médiation fait ressortir 11 réclamations seulement relatives à 2023 dont le traitement n'est pas encore achevé contre 25 réclamations relatives à 2022.

2- Répartition par origine

La répartition des réclamations par nature de réclamant montre que la part revenant aux particuliers demeure la plus importante avec 408 réclamations représentant 80,6% du total reçues en 2024.

REPARTITION DES RECLAMATIONS REÇUES PAR ORIGINE



Quant aux réclamations provenant des entreprises, leur nombre a atteint 98 réclamations enregistrant une augmentation de 37 réclamations ou 60,7% par rapport à 2023. Les réclamations provenant des entreprises accaparent 19,4% du total reçues en 2024.

Pour l'année 2024, aucune réclamation n'a été enregistrée à l'encontre des professionnels et des associations.

Le tableau ci-dessous résume l'évolution du nombre de réclamations reçues par origine durant la période 2022-2024 :

REPARTITIONS PAR ORIGINE DES RECLAMATIONS RECUES						
Désignation	**2022**		**2023**		**2024**	
	En nombre	**%**	**En nombre**	**%**	**En nombre**	**%**
Particuliers	243	85,9	247	76,2	408	80,6
Entreprises	40	14,1	61	18,8	98	19,4
Professionnels	-	-	13	4	-	-
Associations	-	-	3	1	-	-
Total	**283**	**100**	**324**	**100**	**506**	**100**

3- Analyse globale de la recevabilité

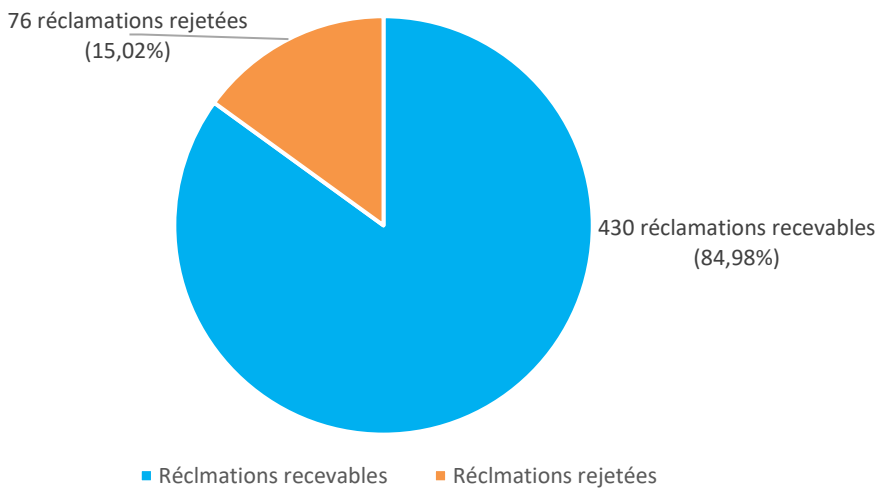
Le nombre de réclamations déclarées recevables a plus que doublé soit 106,7 % atteignant 430 réclamations en 2024 soit une part du total reçu supérieure à celle des deux années précédentes soit 84,9% contre 64,2% en 2023 et 72,8% en 2022.

Le tableau ci-dessous résume leur évolution au cours de la période 2022-2024 :

ANALYSE DES RECLAMATIONS SELON LE TRAITEMENT EFFECTUE						
Désignation	**2022**		**2023**		**2024**	
	En nombre	**%**	**En nombre**	**%**	**En nombre**	**%**
Réclamations recevables pour traitement	206	72,8	208	64,2	430	84,9
Réclamations rejetées	77	27,2	116	35,8	76	15,1
Total	**283**	**100**	**324**	**100**	**506**	**100**

Le graphique suivant illustre les parts des réclamations acceptées pour traitement et celles rejetées par rapport au total des réclamations parvenues :

ANALYSE DES RECLAMATIONS RECEVABLES (en nombre et en %)



4- Analyse des réclamations rejetées

L'année 2024 a été caractérisée par une diminution de plus du tiers des réclamations rejetées comparée à 2023 pour revenir à 76 réclamations ou 15,1% contre 116 en 2023 et 77 en 2022.

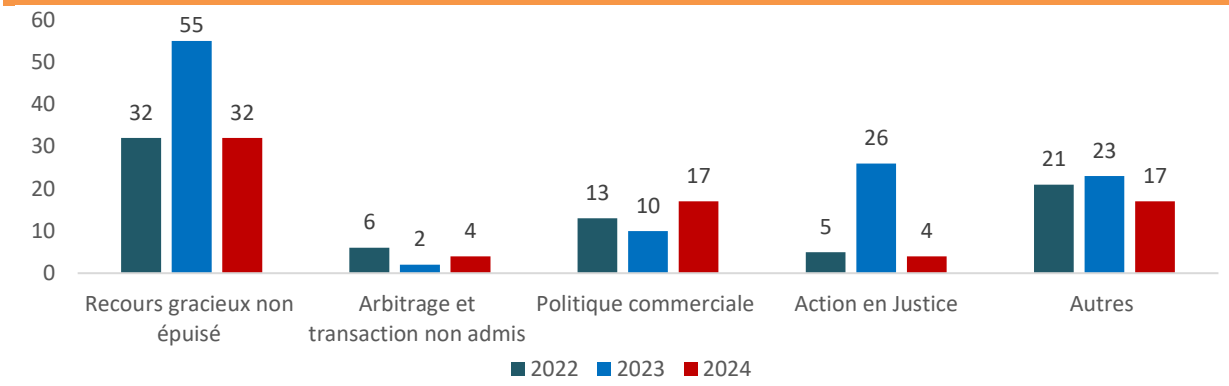
La répartition de ce rejet par motif se présente comme suit :

- 42% sont dûs au non-épuisement du recours préalable par le réclamant auprès de sa banque ou de son établissement financier,
- 22% sont liées à la politique commerciale de la banque ou l'institution financière,
- 6% sont attribuées au motif « Action en justice »,
- 7% sont en rapport avec l'Interdiction d'arbitrage ou de transaction selon le jugement du médiateur, et
- 23% sont dûs à des motifs divers : demandes d'informations, différends ayant pour objet

un problème foncier mais lié à un financement ou d'autres demandes diverses en dehors du domaine de compétence du médiateur.

Le graphique ci-dessous présente l'évolution des réclamations rejetées au cours de la période 2022-2024.

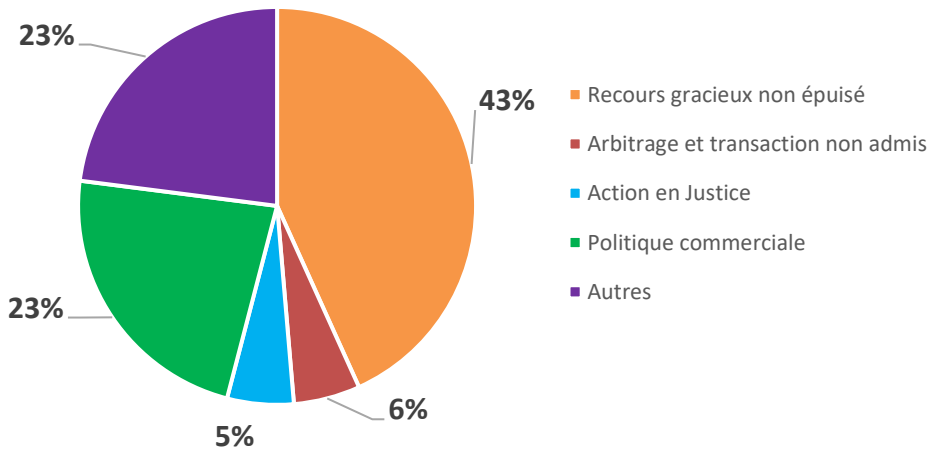
DOSSIERS REJETES PAR MOTIF : ANALYSE COMPAREE 2022-2024 (en nombre)



Ce graphique fait ressortir la prépondérance du motif du rejet des réclamations marquant l'année 2024 qui est due essentiellement au non-épuisement du mécanisme de recours gracieux avant de s'adresser aux médiateurs et à un degré moindre le rejet des plaintes qui concernent la politique commerciale des institutions.

Le graphique suivant retrace la répartition des dossiers rejetés par motif pour l'année 2024.

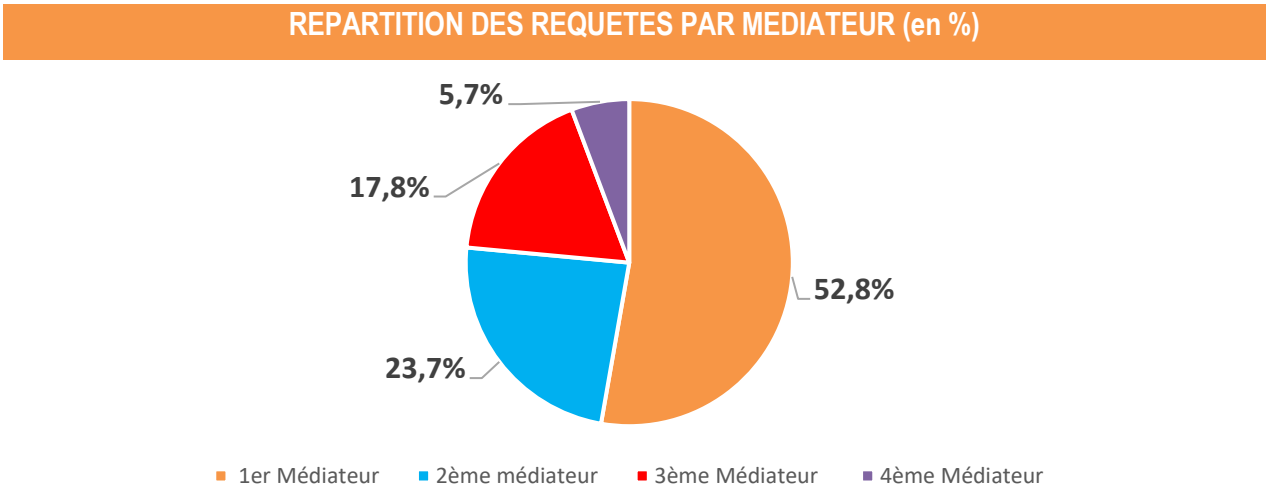
REPARTITION DES DOSSIERS REJETES PAR MOTIF POUR L'ANNEE 2024 (en %)



Chapitre 2 : Analyse des réclamations recevables

1- Répartition des réclamations par médiateur

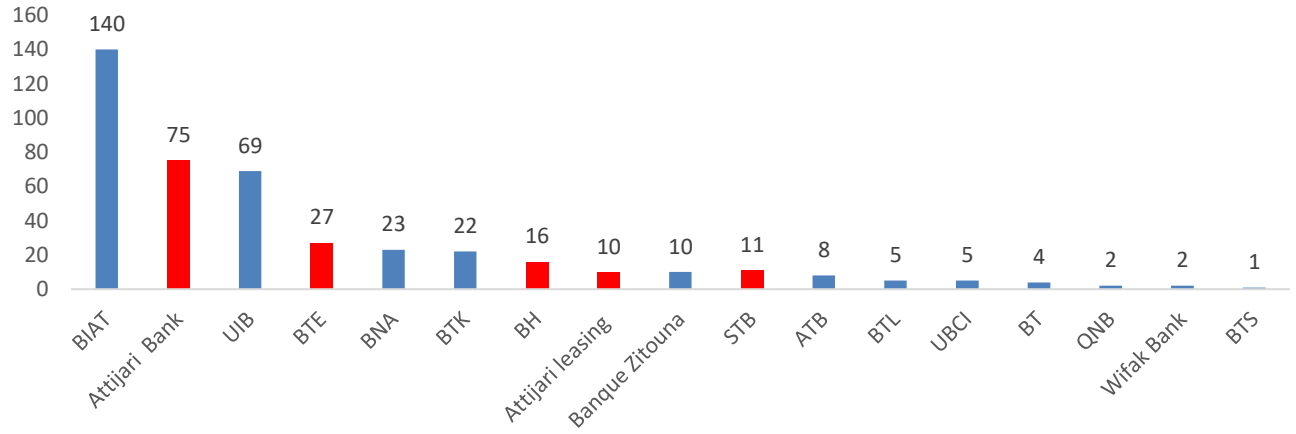
Le nombre de réclamations recevables traitées par médiateur s'élève à 39 réclamations, en moyenne, soit 3 par mois. Cette moyenne cache, cependant, une disparité importante entre les médiateurs. En effet, seulement quatre médiateurs ont accaparé la totalité des réclamations recevables durant l'année 2024.Ceci s'explique par le fait que deux de ces médiateurs sont chargés du service commun de médiation relevant du Conseil Bancaire et Financier et auquel la majorité des banques et des institutions financières adhèrent. Pour les autres médiateurs[2], aucune réclamation n'a été reçue et ont déclaré ainsi « néant » leurs rapports.



[2] Il s'agit de six médiateurs qui sont : M. Mefteh Ziadi, M. Adel Ben Barket, M. Béchir Akkeri, M. Samir Bel Hadj Messaoud, M. Youssef Idani, M. Ahmed Drira et M. Neyer Memmi.

2- Répartition des réclamations par Banque

REPARTITION DES RECLAMATIONS REÇUES PAR BANQUE



Ce graphique fait ressortir une concentration des réclamations à hauteur de 140 ou 32,6% chez la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) suivie en deuxième position par Attijari Bank avec un taux de 17,4% (75 réclamations) et en troisième position l'Union Internationale des Banques (UIB) avec un taux de 16% (69 réclamations).

Ainsi, il appert que les banques privées détiennent la part dominante avec 369 réclamations ou 85,8%. Quant aux banques publiques, les réclamations recensées à leur encontre sont au nombre de 51, représentant 11,9% du total des réclamations recevables. Par ailleurs, les réclamations à l'encontre d'une société de leasing ont atteint 10 réclamations ou 2,3%.

Le tableau ci-dessous retrace la répartition des réclamations par nature d'établissement :

REPARTITION DES RECLAMATIONS RECEVABLES PAR TYPE D'ETABLISSEMENT

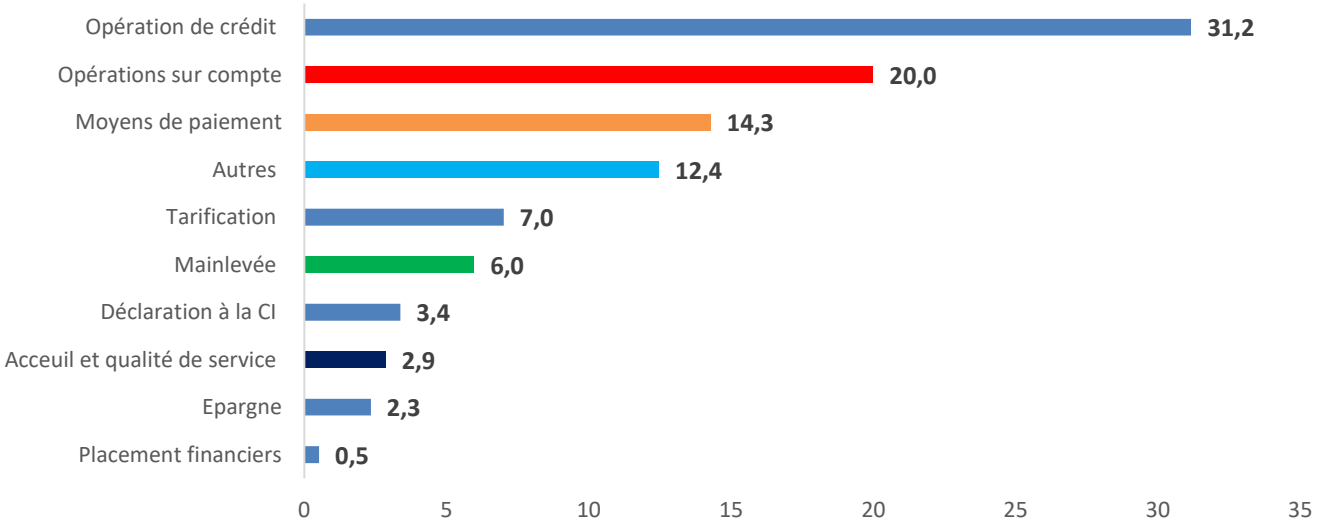
Désignation	2022		2023		2024	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Banques publiques	48	25,1	60	28,8	51	11,9
Banques Privées	143	74,9	135	64,9	369	85,8
Sociétés de leasing et factoring	-	-	13	6,3	10	2,3
Total	**191**	**100**	**208**	**100**	**430**	**100**

3- Analyse thématique des réclamations

L'analyse thématique des requêtes reçues et traitées en 2024 fait ressortir la prédominance des requêtes relatives aux « Opérations de crédit » qui s'inscrivent en première position avec une part de 31,2%. Les requêtes relatives aux opérations sur compte viennent en 2ème position avec une part de 20%. Pour la troisième position, elle revient aux réclamations relatives aux moyens de paiement avec une part de 14,3%.

Le graphique ci-dessous illustre la répartition des requêtes par thème :

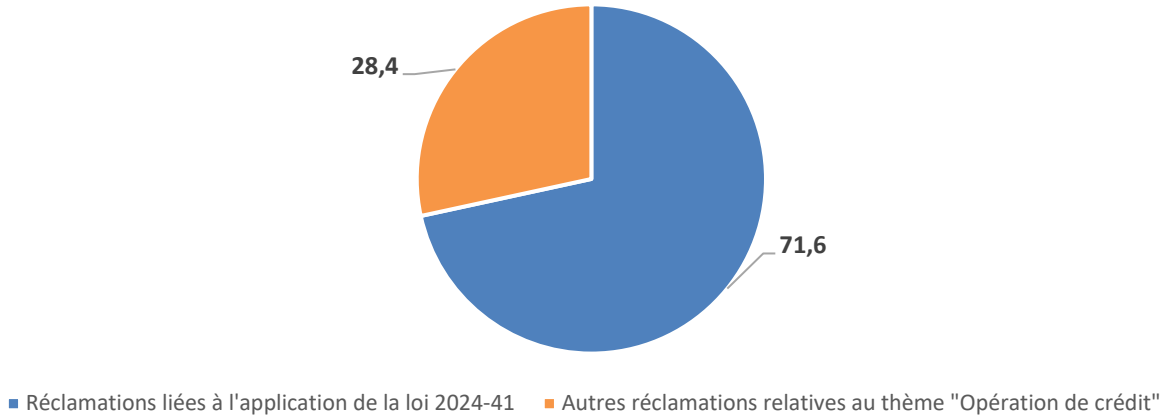
REQUETES RECEVABLES EN 2024 PAR THEMES (en %)



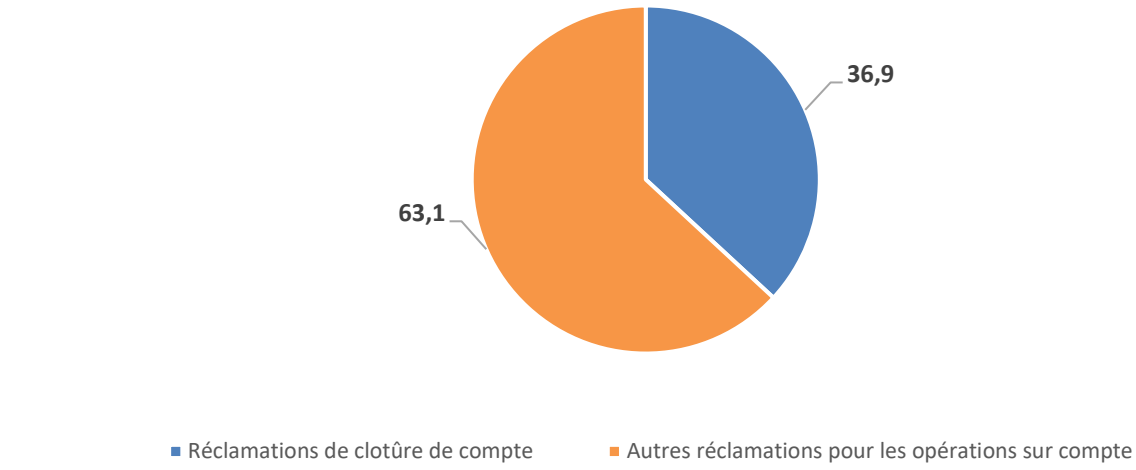
A ce titre, il sied de préciser que :

- les réclamations qui concernent l'application de l'article 412 de la loi 2024-41 du 02 août 2024 ont représenté 71,6% des réclamations relatives au thème « opération de crédit ».
- 36,9% des requêtes parvenues relatives au thème « opérations sur compte » ont concerné des problèmes liés à la clôture des comptes.
- 72,7% des réclamations reçues au titre des *« Moyens de paiement »* se rapportent à la monétique.

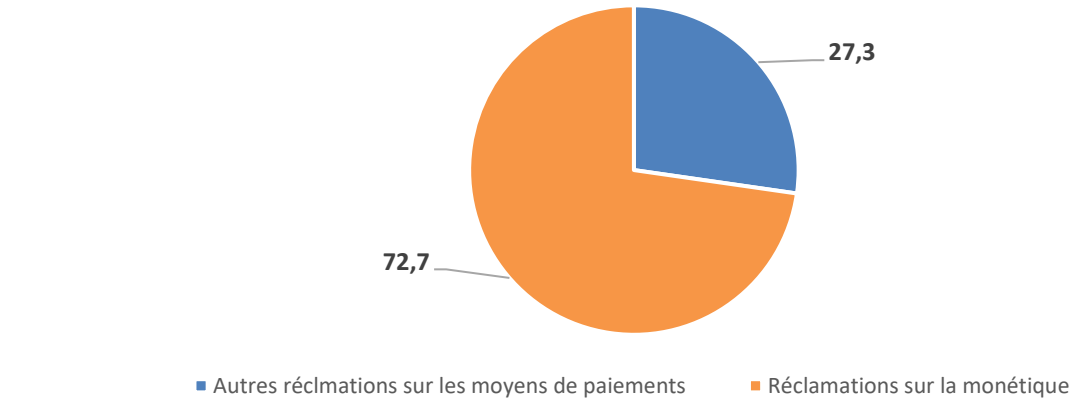
REPARTITION DES REQUETES RELATIVES aux « Opérations de crédit » (en %)



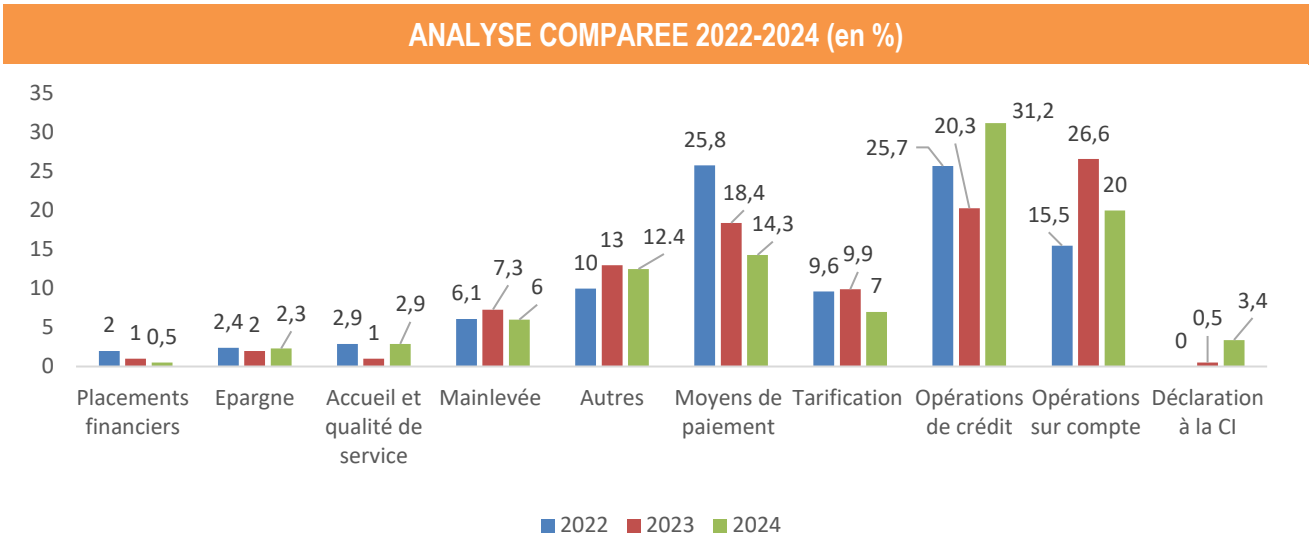
REPARTITION DES REQUETES RELATIVES AUX OPERATIONS SUR COMPTE (en %)



REPARTITION DES REQUETES RELATIVES AUX MOYENS DE PAIEMENT (en %)



L'analyse comparative par thème sur la période 2022-2024 est résumée dans le graphique suivant :

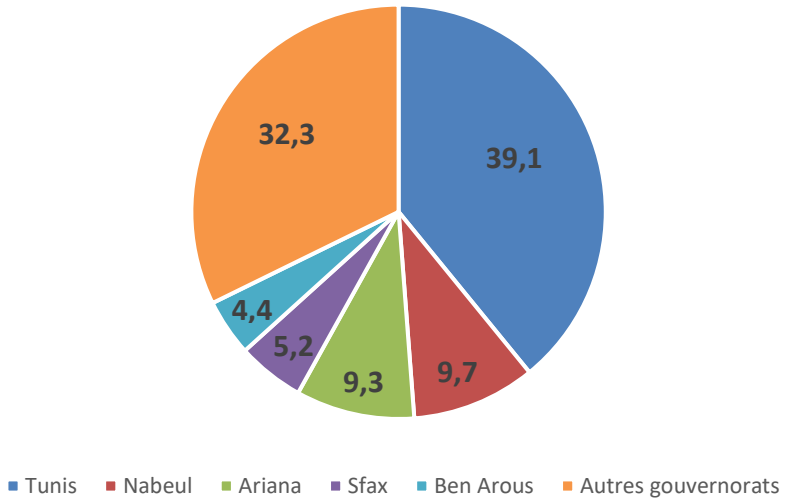


Il appert de ce graphique une forte progression des réclamations portant sur les opérations de crédit de plus de la moitié comparée à 2023 et une baisse des doléances liées aux opérations sur compte, aux moyens de paiement et à la tarification soit respectivement 6,6, %, 4,1, % et 2,9% avec un changement de rang d'une année à l'autre.

4- Répartition des réclamations par zone géographique

La répartition régionale fait apparaitre une forte concentration sur le gouvernorat de Tunis qui accapare une part de 39,1% suivi de Nabeul (9,7%), de l'Ariana (9,3%), de Sfax (5,2%) et de Ben-Arous (4,4%). Ces cinq gouvernorats accaparent ensemble 67,7% des réclamations recevables contre 75 % en 2023 et ce, malgré la forte progression de réclamations recevables. Par ailleurs, il y a lieu de mettre en valeur l'augmentation des requêtes enregistrées dans les zones de l'intérieur du pays (autres que celle précitées ci-dessous) qui représentent 32,3% contre 26% en 2023.

REPARTITION DES REQUETES PAR ZONE GEOGRAPHIQUE (en %)



5- Analyse des délais de traitement des réclamations

L'analyse du délai de traitement des réclamations montre une poursuite de la baisse des réclamations traitées en dépassant le délai réglementaire (qui est de deux mois) pour la troisième années consécutive revenant de 21,7% en 2022 à 17,3% en 2023 et 11,4% en 2024.

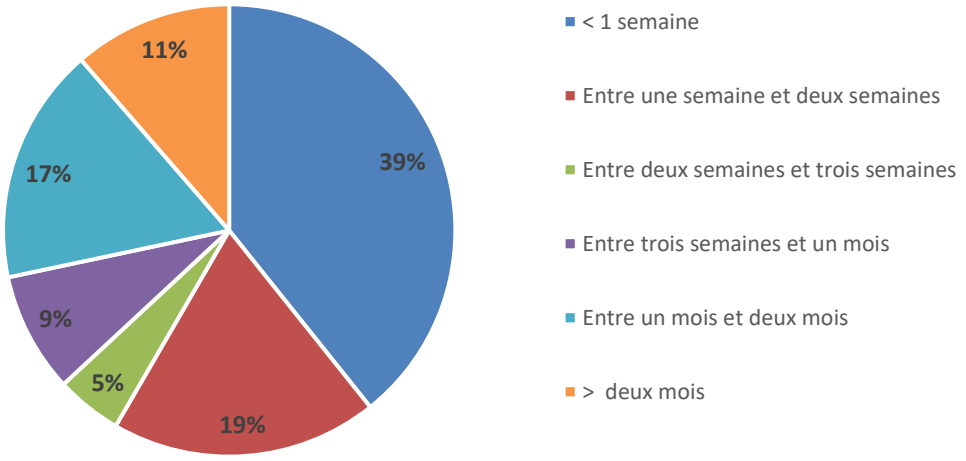
Pour les réclamations achevées dans les délais règlementaires, leur part a atteint 88,6% des réclamations traitées soit une amélioration par rapport à l'année précédant de près de 5,9%. Ces réclamations ont été traitées dans les délais comme suit :

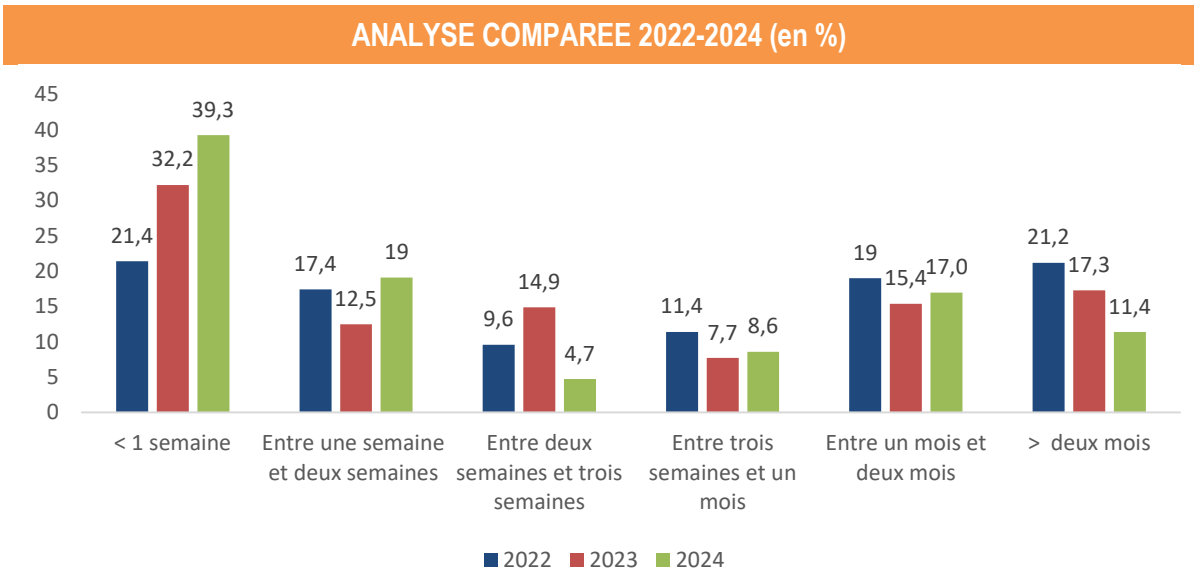
- 58,3% des réclamations ont été traitées dans un délai inférieur à deux semaines enregistrant une progression significative de 30,4% comparée à 2023 contre 15,2% en 2022 ;
- 13,3 % des réclamations ont été traitées dans un délai compris entre deux semaines et un mois contre 22,6% en 2023 et 21% en 2022.
- 17% des réclamations ont été traitées dans un délai compris entre un mois et deux mois soit un progrès de 1,6 points de pourcentage par rapport à 2023.

Ces évolutions montrent une amélioration en termes de délai de traitement des dossiers dans la mesure où le taux des réclamations traitées dans un délai inférieur à deux semaines a augmenté, passant de 44,7% à fin 2023 à 58,3% à fin 2024.

EPARTITION DES DOSSIERS CLOTURES SELON LE DELAI DE REPONSE (en %)			
	2022	**2023**	**2024**
< 1 semaine	21,4	32,2	39,3
Entre 1 semaine et 2 semaines	17,4,	12,5	19
Entre 2 semaines et 3 semaines	9,6	14,9	4,7
Entre 3 semaines et 1 mois	11,4	7,7	8,6
Entre 1 mois et 2 mois	19	15,4	17
> 2 mois	21,2	17,3	11,4
Total	**100**	**100**	**100**

ANALYSE DES DELAIS DE TRAITEMENT (en %)





6- Analyse de l'enjeu financier

Selon les données recueillies, 17,2% des réclamations, faisant l'objet d'un avis du médiateur, comportent un aspect financier. Ces réclamations totalisent un montant de 17,1 mD contre 14,9 mD en 2023 soit une augmentation de 14,8%.

Il est à signaler toutefois que les remboursements aux réclamants se sont situés à 4,8 mD, soit 28%, de l'enjeu financier global indiqué ci-dessus. Pour chaque réclamation résolue, le montant s'est établi, en moyenne à 117 Dinars.

Chapitre 3 : Analyse des réclamations traitées

1. Sort des réclamations traitées

Le nombre des réclamations traitées a atteint 151 réclamations, soit 35,1% du total recevables. Ces réclamations contiennent 11 réclamations non résolues reportées de l'année 2023.

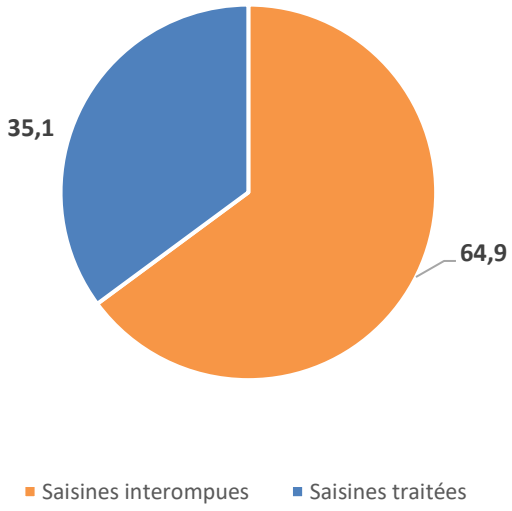
En outre, aucune réclamation n'a été reportée à l'année 2025. Ces dernières ont représenté 4,7% des réclamations recevables en 2023.

SORT DES RECLAMATIONS RECEVABLES (en %)						
Désignation	**2022**		**2023**		**2024**	
	En nombre	**En %**	**En nombre**	**En %**	**En nombre**	**En %**
Saisines traitées (avis émis par le médiateur)	115	50,8	139	59,7	151	35,1
Saisines en cours de médiation	25	11,2	11	4,7	-	-
Saisines dont la médiation a été interrompue	86	38	83	35,6	279	64,9
Total	**226**	**100**	**233**	**100**	**430**	**100**

Le nombre de réclamations dont la saisine a été interrompue a atteint 279 parmi celles déclarées recevables et celles reportées de l'année 2023 soit 64,9% des réclamations recevables. Ces interruptions sont motivées soit par l'ouverture d'une procédure judiciaire (23,8%) ou par une résolution de différends à l'amiable entre les deux parties (76,2%).

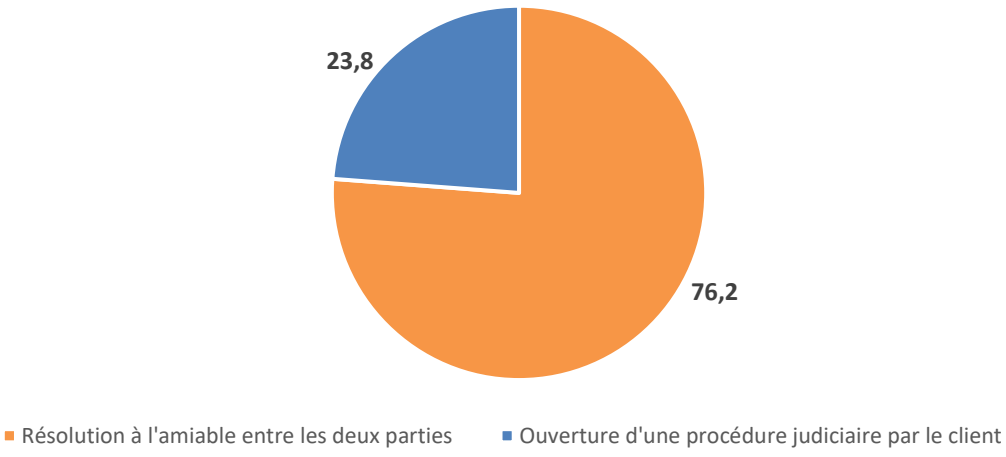
Le graphique ci-dessous retrace le sort des réclamations recevables pendant l'année 2024.

SORT DES RECLAMATIONS RECEVABLES EN 2024 (en %)



Le graphique ci-dessous visualise les motifs de l'interruption des réclamations recevables pendant l'année 2024.

MOTIFS D'INTERRUPTION DES RECLAMATIONS RECEVABLES EN 2024 (en %)



2. Analyse des réclamations résolues

Pour l'année 2024, le nombre de réclamations traitées par le médiateur et acceptées par les deux parties a atteint 41 réclamations[3] soit un taux de résolution de 27,2% des réclamations traitées contre 25,2% en 2023 soit une amélioration de 17,4 %.

Analyse du sort des dossiers (en nombre et en %)					
		Acceptation de l'avis du médiateur		Refus de l'avis du médiateur	
	Année	En nombre	En % des réclamations	En nombre	En % des réclamations
Les deux parties	2024	41	27,2[4]	27	17,9
	2023	35	25,2	21	15,1
	2022	18	15.6	23	20

[3] Les réclamations reçues et traitées en 2024

[4] en % des réclamations dont l'avis de médiateur a été émis pour l'année 2024.

Annexes

Annexe 1 : Liste des médiateurs bancaires

Médiateur	Coordonnées du médiateur	Banque ou institution financière
M. Meftah Ziadi **(à partir de septembre 2024)**	20, Rue Mohamed Triki, Cité Enaser 2, 2001 Ariana Mobile : 50 428037 - 94 371576 98 34 72 67 ziadi.meftah@cbf.org.tn	STB, BTS, BTL, ATB, QNB, BFT, BT, UBCI, BZ, BH Leasing, ALUBAF et BH
M. Slaheddine Ben Salah **(janvier 2024 – août 2024)**	9, Rue des Fruits Borj Baccouche - Ariana Tél : 98 346 525 Fax :71 707 300 bensalah.slaheddine@apbt.org.tn	
M. Sadok Hattay	Villa N° 10, Lotissement HACHICHA BOUMHAL Code Postale 2050 Tél : 71 292 297 Mobile : 97 40 10 68 sadok.hattay@cbf.org.tn	Hannibal Lease, UIB, BIAT, TSB, BTE, NAIB, BFPME, AIL et BTK
M. Sadok Belkaied	1 Rue Medinet El Katif - Cité Ennasr 2 - Ariana 2001 Tél : 71 817 026 - 98 422 440 Fax :71 817 341 s.belkaid@gnet.tn	Attijari Leasing, Best Lease, WIFAK BANK Attijari Bank

M. Adel Ben Baraket	65 , avennue Ali Belhouane Bab Souika - Tunis 1000 Tél : 70 68 07 41 - 97004699 Fax : 70 68 07 41 adel.benbaraket@gmail.com	**UNIFACTOR**
M. Fahmi Dhouib	Rue yakout el hamatoui, villa n°2 - Sidi Frej - La Soukra 2036 Tél : 70 948 373 Tél: 98 22 11 83 - 98 346 525 Fax: 71 948 373 fahmidhouib06@gmail.com	**Banque Nationale Agricole en Tunisie (BNA)**
M. Bechir Akkari	9, rue Habib Khanfir - El Manzah 9 1013 Tél : 71 80 08 02 – 98 313 288 Fax : 71 80 03 44 akkaribechir8@gmail.com	CITIBANK (Onshore et Offshore)
M. Kaabechi Kheireddine	1, Rue El Jahedh - Sidi Bou Said 2026 Tél : 71 205 008 - 71 205 009 poste 115 58 456 780 - 20 321 588 khe.media@yahoo.fr	Al Baraka Bank et Amen
M. Neyer Memmi	Rue André Ampère Résidence Mimosas Apt n6 - Ariana 2080 Tél : 71 709 674 22 616 484 – 90 642 677 neyermemmi@gmail.com	ABC Bank (Onshore et Offshore)

M. Ahmed Drira	16, Rue Mohamed Kakou - Manar 3 - Tunis 2092 Tél : 22 21 00 25 ahmed.drira@planet.tn	Tunis International Bank
M. Youssef Idani	1, Impasse Moussa Ibn Nousseir – 2037 Manzah 5 Tél : 98 404 251 – 71 750 732 youssefidani1@gmail.com	BTK Leasing
M. Samir Haj Massoud	36 Rue Errayhane Borj Baccouche ARIANA GSM : 98 345 866 Email: bhmsamir1@gmail.com	Compagnie Internationale De Leasing (CIL)

Annexe 2 : Textes réglementaires régissant l'activité de la médiation bancaire

1. Article 94 de loi 2016-35 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie

l'intervention de l'observatoire couvre toutes les données relatives à l'accès et l'utilisation des informations financières et non financières ainsi que les données relatives à la qualité des services financiers et leur effet dans l'amélioration des conditions de vie de la classe qui n'est pas en mesure d'accéder à ces services.

L'observatoire est chargé notamment :

- de la collecte des données et des informations relatives à l'accès aux services financiers et leur exploitation et la mise en place à cette fin d'une base de données ;

- du suivi de la qualité des prestations de services fournies par les établissements exerçant dans le secteur financier, notamment sur le plan de satisfaction des besoins de la clientèle ;

- d'informer et de renseigner sur les services et produits financiers et leur coût ;

- d'établir des indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer le coût des services financiers et leur degré de satisfaction de la clientèle et le degré d'inclusion financière ;

- d'émettre des recommandations aux établissements exerçant dans le secteur financier et aux médiateurs bancaires dans la limite des attributions de l'observatoire ;

- d'examiner les rapports des médiateurs et d'établir un rapport annuel sur la médiation bancaire.

ذ

2. Loi N°2016-48 DU 11 JUILLET 2016, Relative aux banques et aux établissements financiers

Article 186 :

Les banques et les établissements financiers sont tenus de constituer une association professionnelle, ayant pour objectif d'œuvrer à l'étude des questions liées à l'exercice de la profession et à son développement ainsi qu'à la formation des ressources humaines. L'association joue également le rôle d'intermédiaire entre ses membres d'une part et les pouvoirs publics et la Banque Centrale de Tunisie d'autre part, pour toute question intéressant la profession. Le ministre chargé des finances et le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie peuvent consulter, sur toute question relative à l'évolution de la profession, l'association qui peut présenter des propositions à cet effet. L'association doit établir un code de déontologie qui s'impose à ses membres et œuvre pour garantir son respect.

Article 187 :

L'association visé_e à l'article 186 de la présente loi doit créer un organe de médiation bancaire chargé de l'examen des requêtes qui lui sont présentées par les clients et relatives à leurs différends avec les banques et les établissements financiers.

Chaque banque ou établissement financier peut désigner, aux mêmes fins, un ou plusieurs médiateurs bancaires. L'organe de médiation bancaire ou le médiateur bancaire propose les solutions de médiation appropriées dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. L'organe de médiation bancaire ou le médiateur bancaire est saisi des requêtes qui lui sont présentées, gratuitement et dans un délai maximum de huit jours à compter de la réception de la demande de médiation.

Il ne peut se saisir des requêtes au titre desquelles il n'est pas admis d'arbitrage ou de transaction ou qui font l'objet d'affaires pendantes devant les tribunaux.

Les banques et les établissements financiers doivent faciliter la mission de l'organe de médiation bancaire ou du médiateur bancaire et lui communiquer tous documents en relation avec l'objet du différend dans les délais qui leur sont impartis.

Les banques et les établissements financiers doivent porter à la connaissance de leur clientèle, l'organe de médiation bancaire ou le médiateur bancaire et les modalités de sa saisine notamment par l'insertion de clauses à cet effet dans la convention prévue à l'article 83 de la présente loi et dans les extraits de comptes bancaires, les sites web et les contrats de financement.

Les dirigeants, les agents de l'organe de médiation bancaire ou le médiateur bancaire sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations dont ils ont pris connaissance du fait de l'exercice de leurs missions et doivent s'interdire d'utiliser ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu'exige l'exécution des missions qui leurs sont dévolues, même après perte de leurs qualités, et ce, sous peine de s'exposer aux sanctions prévues par l'article 254 du code pénal.

L'organe de médiation bancaire ou le médiateur bancaire adresse à l'observatoire d'inclusion financière un rapport annuel sur les résultats de son activité. Les conditions d'exercice de l'activité de l'organe de médiation bancaire et des médiateurs bancaires sont fixées par un décret gouvernemental.

3. Décret n° 2006-1881 du 10 juillet 2006, fixant les conditions d'exercice de l'activité de médiateur bancaire.

Article premier :

Le présent décret fixe les conditions d'exercice de l'activité de médiation bancaire.

Article 2 :

L'activité de médiation bancaire peut être exercée par toute personne physique ou morale. Lorsque la médiation bancaire est exercée par une personne morale, les personnes

physiques qui exercent la médiation bancaire doivent remplir les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret.

Article 3 :

Le médiateur bancaire doit être de nationalité tunisienne et justifier d'une expérience minimale de dix ans dans le domaine bancaire.

Article 4 :

Il est interdit aux établissements de crédit de désigner les médiateurs bancaires parmi les personnes avec lesquelles ils sont liés par une relation de travail ou par tout autre lien au sens de l'article 23 de la loi n° 2001-65 susvisée.

Article 5 :

Le médiateur bancaire est désigné pour une durée de trois année renouvelable une seule fois, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'établissement de crédit sur proposition, selon le cas, du président-directeur général, du directeur général ou du président du directoire. L'établissement de crédit doit informer sans délai la banque centrale de la désignation du médiateur bancaire. La banque centrale de Tunisie peut s'opposer à cette désignation dans un délai d'un mois à partir de la date d'information.

Article 6 :

Une convention écrite doit être conclue entre l'établissement de crédit et le médiateur bancaire, cette convention fixe notamment sa durée, les obligations des deux parties et les honoraires du médiateur bancaire, et ce, conformément à une convention-type approuvée par le conseil de l'association professionnelle prévue par l'article 31 de la loi n° 2001-65 susvisée.

Article 7 :

La convention de médiation ne peut être résiliée à l'initiative de l'établissement de crédit, avant l'arrivée de son terme, que dans le cas où il est établi qu'une faute grave a été commise

par le médiateur dans l'exercice de ses fonctions. La décision de résiliation doit être motivée et portée sans délai à la connaissance de la Banque Centrale.

Article 8 :

Le client doit, avant de recourir au médiateur bancaire, adresser, par écrit, un recours gracieux à l'établissement de crédit, le médiateur bancaire ne peut se saisir de la plainte qu'après la réponse de l'établissement de crédit à cette requête et dans tous les cas après 15 jours ouvrables dans les banques à partir de sa date.

Article 9 :

Les plaintes doivent être introduites auprès du médiateur bancaire par requête écrite, signée par le client, comportant ses réclamations et accompagnée des justificatifs à sa disposition et de la preuve de l'épuisement des procédures spécifiées à l'article 8 du présent décret.

Article 10 :

Le médiateur bancaire statue sur la recevabilité des plaintes qui lui sont soumises par décision motivée.

Article 11 :

Le médiateur bancaire peut demander à l'établissement de crédit et au client de lui communiquer tous les documents qu'il juge nécessaires pour l'accomplissement de sa mission, le médiateur entend l'établissement de crédit et le client chaque fois que nécessaire.

Article 12 :

Le médiateur bancaire informe simultanément, l'établissement de crédit et le client de son avis, et ce, par un écrit signé de sa part prévoyant obligatoirement que ledit avis ne lie pas les parties et n'est susceptible d'aucun recours. L'établissement de crédit et le client doivent dans les dix jours ouvrables dans les banques à partir de cette information, faire connaître au médiateur bancaire l'acceptation ou le refus de cet avis.

Article 13 :

Les constatations et les déclarations qui peuvent être effectuées ou recueillies à l'occasion de la médiation ainsi que l'avis du médiateur ne peuvent être invoqués devant la justice. Il est interdit au médiateur de représenter l'une des parties devant la justice à propos du litige.

Article 14 :

Le client conserve le droit de porter l'affaire, à tout moment au cours du litige devant la justice.

Article 15 :

Le médiateur bancaire adresse au plus tard le 31 mars de chaque année, à l'observatoire des services bancaires un rapport annuel sur son activité.

Article 16 :

Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.